

13 Chat Insassen.txt

Nachrichtenexport Ottokar Wolkenbein / Thusnelda Pimpinella

Bereitgestellt von Ottokar Wolkenbein am 01.10.2026, 17:52 Uhr.

Zeiten Europe/Berlin. Textnachrichten aus dem Zeitraum 14. bis 22. September.

14.09.2026 12:44 | Thusnelda: Bin daheim. Zum Glück haben sie bei mir nichts gefunden. Ich wollte es trotzdem wissen.

14.09.2026 12:47 | Ottokar: Bei mir im Bild auch nichts Gebrochenes. Links zieht es immer noch. Kicher hat das Rezept geschickt.

14.09.2026 12:51 | Thusnelda: Ich war mehr erschrocken als alles andere. Tut mir nichts weh. Der Knall war halt unangenehm.

14.09.2026 13:05 | Ottokar: Ja. Ich habe unsere Kontaktdaten an die Frau vom Bauhof geschickt.

15.09.2026 08:21 | Ottokar: Beim Umdrehen heute Morgen noch Ziehen. Rasen mähen lasse ich erst einmal.

15.09.2026 08:28 | Thusnelda: Heute Nacht war okay. Draußen beim Rückwärtsfahren des Paketautos wieder zusammengezuckt.

16.09.2026 18:03 | Thusnelda: Heute keine Probleme mehr. Ich will nur, dass sie meine Untersuchung nicht als unnötig hinstellen.

16.09.2026 18:11 | Ottokar: Bei mir besser. Für Freitag Massage bei Adelheid gebucht, vielleicht lockert das.

20.09.2026 10:32 | Ottokar: Gestern fast nichts mehr gemerkt. Dienstag trotzdem Kontrolle. Der Wagen ist wieder da.

22.09.2026 10:18 | Ottokar: Zurück vom Arzt. Habe das Taxi genommen. Er hat auch die alte Sache rechts im August notiert.

22.09.2026 10:23 | Thusnelda: Gut, besser alles vollständig sagen. Ich hatte danach keinen Arzttermin mehr.

Export ohne Sprachnachrichten oder Medien. Es gab in diesem Zeitraum keine angehängten Bilder. Die Nachrichten geben die persönlichen Angaben der Absender wieder.

16_Zahlung_Fahrzeug.txt

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG

Auszug Zahlungsjournal KH-26-914, erstellt am 02.10.2026 um 16:10 Uhr

Freigabe 25.09.2026, 14:04 Uhr | Sachbearbeiter: Severin Schnipsel

Zahlung 28.09.2026 | Empfänger: Ottokar Wolkenbein

Betrag: 1.785,00 EUR | Status: ausgeführt, kein Rückläufer

Verwendungszweck: KH-26-914 / ausschließlich Fahrzeugreparatur / KD-260923

Beleg KD-260923, Karosserie Dorn: netto 1.500,00 EUR, Umsatzsteuer 285,00 EUR, brutto 1.785,00 EUR. Gegenstand: Stoßfänger und linker vorderer Kotflügel des privaten Kleinwagens. Der Reparaturbeleg ist in der getrennten Sachschadenablage gespeichert. Herr Wolkenbein hat den Zahlungseingang am 1. Oktober bestätigt. Keine Kaskoleistung bekannt.

Begleitnachricht vom 25.09.2026: „Wir gleichen die geprüfte Fahrzeugrechnung aus. Diese Zahlung betrifft ausschließlich den Sachschaden. Zu den geltend gemachten Personenschäden und den Forderungen Ihrer Krankenkasse erfolgt eine gesonderte Nachricht nach Abschluss der Prüfung.“

Keine weitere Zahlung im Vorgang bis einschließlich 02.10.2026. Die in anderen Schreiben genannten 403,20 EUR, 715,20 EUR und 150,00 EUR sind angemeldete, noch nicht ausgezahlte Beträge. Reserven und interne Bewertung sind in diesem Journalauszug nicht enthalten.

01_Auftrag.eml

Von	Gundula Funk <schaden@frankenbogen.example>
An	Otilie Knister <kanzlei@knister.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:42:00 +0200
Betreff	KH-26-914: Rückmeldung an die Kasse und die beiden Insassen

Sehr geehrte Frau Knister,

bitte übernehmen Sie für die Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG den Vorgang KH-26-914. Versicherungsnehmerin ist die Stadt Lindenquell im Raum Würzburg. Ihr Bauhoftransporter fuhr am 14. September gegen einen stehenden Privatwagen. Die Reparatur ist bereits bezahlt. Offen sind die Forderungen der Mainquell Gesundheitskasse und der beiden Insassen. Wir benötigen bis zum 8. Oktober einen kurzen internen Vermerk und getrennte Antwortentwürfe an die Kasse sowie an Herrn Wolkenbein und Frau Pimpinella. Die Kasse erwartet bis zum 12. Oktober Nachricht.

Wir vertreten nicht die beiden Insassen. Sie vertreten in diesem Auftrag ausschließlich uns; eine zusätzliche Vertretung der Stadt oder des Fahrers ist nicht vereinbart. Die medizinischen Unterlagen hat die Kasse mit den beigefügten Einwilligungen der Versicherten direkt an unsere Leistungsprüfung übermittelt. Die Personalstelle der Stadt soll sie nicht erhalten.

Unser Sachbearbeiter hat bei der ersten Durchsicht neben die Krankenhausunterlagen „beide ohne Befund?“ geschrieben. Eine Entscheidung ist damit nicht getroffen. Herr Wolkenbein sagt, er habe Schmerzen gehabt; Frau Pimpinella schreibt vor allem über die Sorge vor späteren Beschwerden. Bitte arbeiten Sie mit den jeweiligen Originalangaben. Auch die bereits bezahlte Autoreparatur ist kein pauschales Anerkenntnis sämtlicher anderer Forderungen.

Sollten Unterlagen fehlen, formulieren Sie bitte eine konkrete Nachfrage an den richtigen Empfänger. Unabhängig davon brauchen wir einen brauchbaren Entwurf für die bereits bearbeitbaren Teile. Es besteht noch kein Auftrag, Schreiben abzusenden, Geld anzuweisen oder ein Anerkenntnis abzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Gundula Funk

Kommunalschäden | Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG

Kastanienbogen 7, Würzburg

schaden@frankenbogen.example | Vorgang KH-26-914

04_Zeugin.eml

Von	Cosima Konfetti <cosima@postfach.example>
An	Gundula Funk <schaden@frankenbogen.example>
Datum	Thu, 17 Sep 2026 19:26:00 +0200
Betreff	Meine Beobachtung vor dem Bürgerhaus

Sehr geehrte Frau Funk,

ich stand am 14. September vor der Eingangstür und wartete auf die Öffnung des Bürgerbüros. Der graue Wagen stand schon, bevor der Transporter zurücksetzte. Ich hörte einen Stoß und sah, dass der Wagen etwas wackelte. Wie stark sich die Personen darin bewegten, konnte ich durch die Scheibe nicht erkennen. Ich habe keine medizinische Ausbildung.

Der Fahrer des grauen Wagens stieg aus und legte die Hand an die linke Seite seines Halses. Er sagte nicht, dass er nichts habe. Ich verstand „zieht irgendwie“, weiß aber nicht mehr, ob er das vor oder nach dem Anruf beim Bauhof sagte. Die Dame war aufgeregt und sagte, sie wolle vorsichtshalber mitfahren, damit ihr später nichts entgehe. Sie blieb auf dem Gehweg stehen und sprach ganz normal mit uns. Ich hörte von ihr zu diesem Zeitpunkt keine konkrete Schmerzangabe.

Herrn Wolkenbein kannte ich vorher nicht. Frau Pimpinella kenne ich vom Chor, wir haben aber seitdem nur kurz telefoniert. Auf ihre Nachfrage habe ich gesagt, dass ich den Kontakt gesehen habe. Eine Aussage, dass sie gesund oder verletzt gewesen sei, habe ich nicht gemacht. Fotos oder Videoaufnahmen habe ich nicht. Meine Nachricht habe ich selbst geschrieben; wenn Sie eine bestimmte Uhrzeit brauchen, kann ich in meinem Kalender nur den Termin um 08:30 Uhr bestätigen.

Freundliche Grüße

Cosima Konfetti

Holunderbogen 6, Lindenquell

cosima@postfach.example

09_Kassenforderung.eml

Von	Pankraz Flitz <regress@mainquell-kasse.example>
An	Gundula Funk <schaden@frankenbogen.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 10:16:00 +0200
Betreff	Regress MQ-26-441 und MQ-26-442 zum Ereignis vom 14. September

Sehr geehrte Frau Funk,

für unsere Versicherten Thusnelda Pimpinella und Ottokar Wolkenbein machen wir aus übergegangenem Recht 403,20 EUR geltend. Der Leistungsexport ist beigelegt. Auf Frau Pimpinella entfallen 154,20 EUR, auf Herrn Wolkenbein 249,00 EUR. Die genannten Beträge wurden von uns getragen; eine Rückzahlung oder anderweitige Erstattung ist nicht eingegangen. Die Einträge zum Klinikfall Wolkenbein sind zwei Teile derselben ambulanten Abrechnung und keine zwei getrennten Klinikbesuche. Weitere Arzneimittelkosten werden mit dieser Teilforderung noch nicht geltend gemacht.

Unsere Unterlagen ordnen die ambulanten Behandlungen dem Ereignis zu. Frau Pimpinella wollte nach dem Zusammenstoß eine Verletzung ausschließen lassen. Bei Herrn Wolkenbein wurden Nackenbeschwerden angegeben. Mit der maschinellen Unfallkennzeichnung ist keine zusätzliche ärztliche Begutachtung verbunden. Wir haben die vorliegenden Berichte einschließlich der hausärztlichen Angaben beigelegt. Ein Gutachten zur Stärke des Anstoßes liegt uns nicht vor.

Die beiden Versicherten haben uns am 28. September jeweils schriftlich zur Übermittlung der hier genannten Befunde an Ihre medizinische Leistungsprüfung im Vorgang KH-26-914 ermächtigt. Die Erklärungen liegen bei uns; auf Nachfrage reichen wir Abschriften nach. Weitere Daten anderer Behandlungen werden nicht mitübermittelt. Rechtsgrundlage unserer Rückforderung ist Paragraph 116 Absatz 1 SGB X.

Bitte teilen Sie bis zum 12. Oktober mit, ob Sie die Forderung ausgleichen oder für einzelne Positionen konkrete Unterlagen benötigen. Die beigelegte Aufstellung beschreibt die von uns getragenen Leistungen; ob Sie jede Position anerkennen, ist bisher offen. Die bereits regulierte Fahrzeugrechnung ist nicht Bestandteil unserer Forderung.

Mit freundlichen Grüßen

Pankraz Flitz

Mainquell Gesundheitskasse | Regressstelle

Kirschenbogen 11, Würzburg

regress@mainquell-kasse.example

11_Insassenforderung.eml

Von	Ottokar Wolkenbein <ottokar@postfach.example>
An	Gundula Funk <schaden@frankenbogen.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 18:07:00 +0200
Betreff	KH-26-914: Unsere Auslagen und die Beschwerden

Sehr geehrte Frau Funk,

vielen Dank für die Zahlung wegen des Autos. Die weiteren Kosten sind damit für uns noch nicht erledigt. Ich hatte nach dem Stoß bis zum Wochenende Schmerzen links am Hals. Am Tag vorher war ich ohne solche Beschwerden unterwegs. Die alten Verspannungen rechts kannte ich, das hier fühlte sich anders an. Ich möchte 600,00 EUR Schmerzensgeld, die Taxifahrt von 31,20 EUR zur Hausarztpraxis und zurück, die 5,00 EUR aus der Apotheke sowie 79,00 EUR für die Massage. Das sind für mich insgesamt 715,20 EUR.

Die Massage habe ich selbst gebucht, weil der Nacken unangenehm war. Eine Verordnung hatte ich dafür nicht. Bei der Fahrt zum Hausarzt wollte ich den Kopf nicht ständig drehen. Das Auto war an diesem Tag wieder verfügbar; ich habe mich trotzdem nicht getraut, selbst zu fahren. Meine Schwester konnte mich wegen eines Termins nicht bringen. Einen Verdienstausschlag habe ich als Rentner nicht. Für dieselben Auslagen habe ich niemanden sonst um Erstattung gebeten.

Frau Pimpinella sitzt neben mir und bittet mich, Folgendes mitzuschicken: „Ich hatte keinen Schmerz, wollte aber wissen, ob sich etwas versteckt. Ich habe noch zwei Tage beim Rückwärtsfahren anderer Autos zusammengezuckt. Behandeln lassen habe ich das danach nicht. Ich finde 150,00 EUR für die Angst angemessen. Geld für die Untersuchung verlange ich selbst nicht, die hat die Kasse bezahlt.“ Ihre Forderung soll getrennt von meiner laufen; sie wird Ihnen auf Wunsch selbst schreiben.

Anbei die Auslagenbelege und der von uns exportierte Gesprächsverlauf. Bitte antworten Sie bis zum 12. Oktober. Wenn Sie weitere Angaben brauchen, schreiben Sie uns konkret, welche. Wir haben keine Rechnung über einen psychologischen Termin und wollen auch keinen solchen Termin behaupten.

Freundliche Grüße

Ottokar Wolkenbein und Thusnelda Pimpinella

Wolkenbein: Quittenbogen 19 | Pimpinella: Mispelsteg 4, jeweils Lindenquell

ottokar@postfach.example

14_Vertragsbestaetigung.eml

Von	Eulalia Pixel <bestand@frankenbogen.example>
An	Gundula Funk <schaden@frankenbogen.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 11:33:00 +0200
Betreff	Fuhrpark 17 / KH-26-914: Vertragszuordnung

Hallo Gundula,

zum Vorgang KH-26-914 bestätige ich aus unserem Bestand: Versicherungsnehmerin ist die Stadt Lindenquell. Das Fahrzeug mit Fuhrparknummer 17 ist im Kfz-Haftpflichtvertrag FB-KH-4417 erfasst. Der Vertrag bestand am 14. September 2026. Weder Prämienrückstand noch eine Kündigung sind im Bestand vermerkt. Die Regulierung ist unserer Kfz-Schadenstelle zugeordnet. Das allgemeine kommunale Haftpflichtkonto ist nicht das Konto dieser Fahrzeugdeckung.

Die Bestätigung besagt noch nichts über das Bestehen und die Höhe der einzelnen Forderungen. Wir haben für den Fahrzeugschaden auf Grundlage der gesonderten Freigabe 1.785,00 EUR an Herrn Wolkenbein bezahlt. Die Verwendungszweckzeile grenzt diese Zahlung auf die Fahrzeugreparatur ab. Medizinische Forderungen waren nicht Gegenstand dieser Freigabe. Bitte bei einer Antwort die Forderungen der Kasse und die Eigenforderungen der Insassen auseinanderhalten.

Eine Mitgliedschaft der Stadt in einer externen kommunalen Ausgleichseinrichtung ist in diesem Vertragsauszug nicht bestätigt. Zu einer AKHA-Beteiligung oder Rückdeckung kann ich deshalb hier keine Aussage machen. Unsere vertragliche Bestandsauskunft darf nicht als Nachweis einer solchen Mitgliedschaft verwendet werden. Den vollständigen Vertragssatz kann ich intern bereitstellen, falls für die Bearbeitung eine konkrete Bedingung erforderlich wird.

Viele Grüße

Eulalia Pixel

Vertragsservice | Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Kastanienbogen 7, Würzburg | bestand@frankenbogen.example

01_Wolkenbein_an_Anwaeltin.emlkommunikation-und-deckung/01_Wolkenbein_an_Anwaeltin.eml

Von	Ottokar Wolkenbein <ottokar@postfach.example>
An	Rechtsanwältin Rosa Rhabarber <rosa@rhabarber-recht.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 14:00:00 +0200
Betreff	Mein Auftrag und die Fahrt zu Frau Dr Kicher

Sehr geehrte Frau Rhabarber,

ich bitte Sie um einen Klageentwurf gegen die Stadt. Abschicken sollen Sie noch nichts. Die 79 Euro für die Massage möchte ich zunächst herauslassen, weil Frau Wumm mir nur eine Wellnessleistung berechnet hat. Bei 600 Euro Schmerzensgeld, meinen fünf Euro aus der Apotheke und 31,20 Euro Taxi bleibe ich. Die Berichte und die drei getrennten Belege schicke ich mit. Frau Pimpinella erteile ich dadurch keinen Auftrag in ihrem Namen; die Kasse macht ihre eigenen Beträge geltend.

Am 22. September konnte ich wieder geradeaus fahren. Beim weiteren Drehen nach links zum rückwärtigen Verkehr zog es aber noch. Deshalb habe ich das Taxi zum Kontrolltermin genommen. Frau Dr. Kicher hatte mir diese Fahrt nicht vorher angeordnet; ich habe sie selbst bestellt. Meine Schwester sagte am Vorabend ab. Einen Bus hätte ich theoretisch nehmen können, die Haltestelle liegt rund 650 Meter von meiner Wohnung und die andere etwa 500 Meter von der Praxis entfernt. Ich kann nicht behaupten, dass Gehen unmöglich gewesen wäre. Mir ging es um die sichere und pünktliche Fahrt zur Kontrolle. Bitte stellen Sie das im Entwurf nicht als verordneten Krankentransport dar.

Die frühere Verspannung war rechts. Am Morgen des 14. September hatte ich nach meiner Erinnerung keine Schmerzen, nach dem Stoß zog es links. Heute bin ich wieder beschwerdefrei. Die Berichte dürfen Sie für diesen Anspruch verwenden; zusätzliche fremde Krankenunterlagen brauche ich dafür nicht. Die Autoreparatur ist bereits bezahlt.

Freundliche Grüße
Ottokar Wolkenbein
Quittenbogen 19, Lindenquell

02_Bestand_an_Schadenstelle.emlkommunikation-und-deckung/02_Bestand_an_Schadenstelle.eml

Von	Eulalia Pixel <bestand@frankenbogen.example>
An	Gundula Funk <schaden@frankenbogen.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 14:15:00 +0200
Betreff	KH 26 914 – Bestätigung und Abgrenzung des Meldewegs

Hallo Gundula,

anbei nochmals meine Bestandsbestätigung vom 29. September. Der Transporter 17 gehört in unseren Kfz-Haftpflichtvertrag FB-KH-4417. Die allgemeine Haftpflichtakte der Stadt ist dafür nicht zuständig. Bitte vermeidet eine zweite Schadenanlage unter der Sammelpolice; sonst erscheint die bereits gezahlte Reparatur zweimal im Reservensystem. Die Zahlungsjournalnummer KH-26-914 bleibt führend.

Die offenen angemeldeten Beträge ergeben derzeit 1.268,40 Euro: 403,20 Euro Kassenregress, 715,20 Euro Eigenforderung Wolkenbein und 150 Euro Eigenforderung Pimpinella. Das ist nur die Summe der Eingänge, keine Haftungsbewertung. Wenn Herr Wolkenbein seine Forderung durch eine Bevollmächtigte einschränkt, legt bitte das neue Schreiben daneben und dokumentiert, welche Position tatsächlich weiterverfolgt wird. Ändert den historischen Eingangsbetrag nicht rückwirkend.

Eine Einzelschadenmeldung an einen Rückversicherer ist in diesem Vorgang nicht veranlasst. Der mir vorliegende Vertragsauszug belegt keine konkrete Rückdeckungsvereinbarung; ich kann deshalb keine Priorität oder Erstattungsquote nennen. Bitte sendet insbesondere keine ungekürzten medizinischen Unterlagen routinemäßig in eine weitere Verteilerliste. Sollte ein konkreter vertraglicher Meldeanlass auftreten, fordere ich zuerst den maßgeblichen Vertragstext und die dafür benötigten Angaben an.

Viele Grüße

Eulalia Pixel

Vertragsservice

10_Kassenleistungen.csv

Vorgang	Person	Leistungstag	Buchungstag	Leistung	Betrag_EUR
MQ-26-441	Pimpinella	14.09.2026	24.09.2026	Ambulanz A-260914-118	154,20
MQ-26-442	Wolkenbein	14.09.2026	24.09.2026	Ambulanz A-260914-119	121,40
MQ-26-442	Wolkenbein	14.09.2026	24.09.2026	Radiologie A-260914-119	97,00
MQ-26-442	Wolkenbein	22.09.2026	29.09.2026	Hausarzt Verlaufskontrolle	30,60

02_Unfallmeldung.docx

Rangierkontakt am Bürgerhaus

14.09.2026

An die Fuhrparkleitung, Frau Hildegard Knorz

Vorgang BH-26-914 · aufgenommen am 14. September 2026 um 10:35 Uhr

1. Fahrt und Zusammenstoß

Ich brachte am Montag mit dem Transporter 17 zwei Klapptische vom Bürgerhaus zum Lager zurück. Um 08:17 Uhr setzte ich aus der Lieferbucht rückwärts auf den öffentlich zugänglichen Vorplatz. Im rechten Spiegel sah ich den Rand der Bucht, links ging gerade eine Person vorbei. Ich hielt kurz an und fuhr wieder rückwärts. Dabei stieß unsere hintere Ecke gegen die vordere linke Seite eines stehenden grauen Kleinwagens. Meine Geschwindigkeit kann ich nicht verlässlich beziffern. Es gab einen deutlichen Stoß; beide Wagen blieben unmittelbar stehen.

Im Kleinwagen saßen Herr Ottokar Wolkenbein am Steuer und Frau Thusnelda Pimpinella auf dem Beifahrersitz. Beide stiegen selbstständig aus. Herr Wolkenbein rieb sich kurz links am Hals. Auf meine Frage, ob jemand verletzt sei, antwortete er: „Ich weiß noch nicht, lassen Sie uns erst einmal schauen.“ Frau Pimpinella sagte, sie sei sehr erschrocken. Weder Blut noch eine offene Wunde waren für mich zu sehen. Ob Schmerzen oder andere Beschwerden vorlagen, kann ich nicht beurteilen.

2. Verständigung und Unterlagen

Um 08:26 Uhr meldete ich den Vorgang telefonisch im Bauhof. Frau Knorz bat darum, Personalien und Fahrzeugdaten auszutauschen. Ich sagte zu den Insassen, sie sollten Beschwerden ärztlich abklären lassen. Ich habe weder eine Zahlung zugesagt noch entschieden, welche Untersuchung erforderlich ist. Ein Rettungswagen wurde nicht gerufen. Frau Cosima Konfetti bot sich als Zeugin an; sie wartete vor der Tür des Bürgerhauses.

Herr Wolkenbein fotografierte die Fahrzeuge und fuhr nach dem Austausch der Daten langsam vom Platz. Die Bilder liegen mir nicht vor. Die Stoßstange unseres Transporters ist zerkratzt. Die Rückfahrkamera war durch die Heckklappe teilweise verdeckt; ein technischer Ausfall ist nicht festgestellt. Ich habe den Transporter im Hof abgestellt und die Disposition informiert. Die Tische lud mein Kollege später aus.

Balthasar Brumm
Bauhofmitarbeiter

03_Fuhrpark.docx

Fahrzeug und Auftrag am 14 September

30.09.2026

An Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Ihr Vorgang KH-26-914 · unser Vorgang BH-26-914

Sehr geehrte Frau Funk,

die Stadt ist Eigentümerin und eingetragene Halterin des Transporters mit der internen Nummer 17. Sie trägt Betriebskosten, Wartung und Einsatzplanung. Das Fahrzeug hat eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen und eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h. Balthasar Brumm ist bei uns beschäftigt und war am 14. September im Dienst. Seine Fahrerlaubnis wurde am 3. September kontrolliert.

Die Fahrt diente ausschließlich der Rückholung von zwei Klapptischen nach einer Vermietung des Bürgerhaussaals an den örtlichen Fotoclub. Es bestand kein Polizeiauftrag, keine Straßensperrung und kein Einsatz zur Gefahrenabwehr. Der Saal wird auf Grundlage privatrechtlicher Mietverträge überlassen. Der Vorplatz ist für Besucher allgemein zugänglich. Die Stadt bewirtschaftet ihn selbst. Eine Entscheidung über die haftungsrechtliche Einordnung ist mit dieser Sachverhaltsauskunft nicht verbunden.

Die Fahrzeug- und Halterdaten haben Sie in Ihrer Bestandsbestätigung vom 29. September bestätigt. Wir haben den privaten Sachschaden nicht selbst bezahlt. Die Werkstattrechnung wurde von Ihnen nach Prüfung an Herrn Wolkenbein erstattet. Eigene medizinische Bewertungen nehmen wir nicht vor. Die Aussagen unserer Mitarbeiter beruhen nur auf deren Beobachtungen am Unfallort.

Ein Einweiser war am Morgen nicht eingeteilt. Die Dienstanweisung verlangt beim Rückwärtsfahren eine freie Sicht oder erforderlichenfalls die Hilfe eines Kollegen. Ob der Fahrer diese Möglichkeit vor Ort hatte, ergibt sich aus seiner Meldung nicht vollständig. Nach dem Ereignis haben wir für die Lieferbucht bis auf Weiteres einen zweiten Mitarbeiter eingeplant. Das ist eine organisatorische Maßnahme und keine Erklärung zu einzelnen Ersatzforderungen.

Mit freundlichen Grüßen

Hildegard Knorz

Fuhrparkleitung · fuhrpark@lindenquell.example

05_Ambulanz_Pimpinella.docx

Ambulanter Behandlungsbericht Thusnelda Pimpinella

14.09.2026

Patientin: Thusnelda Pimpinella, geboren am 02.11.1967

Fallnummer A-260914-118 · Aufnahme 09:41 Uhr · Entlassung 10:18 Uhr

Adressat: Patientin zur Weitergabe an den Hausarzt

1. Anlass und Angaben der Patientin

Vorstellung nach einem Rangierkontakt gegen den Pkw, in dem die Patientin angeschnallt auf dem Beifahrersitz saß. Kein Kopfanschlag, keine Bewusstlosigkeit und keine Erinnerungslücke angegeben. Die Patientin verneint Kopf-, Nacken-, Brust- und Bauchschmerzen sowie Schwindel, Übelkeit und Taubheitsgefühl. Sie möchte untersuchen lassen, ob trotz fehlender Beschwerden eine Verletzung vorliegt. Ihr Begleiter wird getrennt behandelt. Sie wirkt zunächst besorgt und fragt zweimal, ob später noch etwas auftreten könne.

2. Untersuchung und Verlauf

Wach, orientiert, selbstständig gehfähig. Keine sichtbare Verletzung, keine Druckschmerzen an Wirbelsäule oder Brustkorb. Halsbeweglichkeit frei und schmerzlos. Orientierende neurologische Untersuchung ohne Auffälligkeit. Blutdruck 136/82 mmHg, Puls 86/min. Während der Beobachtung keine neu angegebenen Beschwerden. Im Gespräch ruhiger. Eine Bildgebung wurde nicht durchgeführt. Kein Medikament verabreicht und kein Heilmittel verordnet.

3. Beurteilung bei Entlassung

Bei dieser Untersuchung kein klinischer Hinweis auf eine akute Körperverletzung. Die heutige Untersuchung erlaubt keine Aussage über Beschwerden, die erst später auftreten. Eine psychiatrische oder psychotherapeutische Untersuchung erfolgte nicht; eine entsprechende Diagnose wurde nicht gestellt. Bei neu auftretenden Beschwerden wurde eine erneute ärztliche Vorstellung empfohlen. Arbeitsunfähigkeit wurde weder beantragt noch bescheinigt.

Nach Abschluss ihrer Behandlung wartet die Patientin im Wartebereich auf den noch untersuchten Begleiter. Der Bericht wurde am selben Tag um 11:02 Uhr abgeschlossen. Abschrift des Ambulanzberichts, keine zusätzliche Begutachtung zur Unfallursache oder zur Kostenerstattung.

Dr. Walburga Zündel
Fachärztin für Chirurgie

06_Ambulanz_Wolkenbein.docx

Ambulanter Behandlungsbericht Ottokar Wolkenbein

14.09.2026

Patient: Ottokar Wolkenbein, geboren am 19.04.1958

Fallnummer A-260914-119 · Aufnahme 09:44 Uhr · Entlassung 11:07 Uhr

Adressat: Patient zur Weitergabe an den Hausarzt

1. Unfallangabe und Anamnese

Der Patient saß angeschnallt am Steuer eines stehenden Kleinwagens, gegen dessen linke Vorderseite ein Transporter rangierte. Kein Kopfanschlag angegeben. Er beschreibt ein Ziehen an der linken Nackenseite, erstmals kurz nach dem Kontakt bemerkt, aktuell drei von zehn auf der Schmerzskala. Kein Schwindel, keine Bewusstlosigkeit, keine Ausstrahlung in die Arme. Gelegentliche Verspannungen bei längerem Sitzen seien bekannt. Am Morgen vor der Fahrt habe er nach eigener Angabe keine Beschwerden gehabt. Ein Vorbericht liegt bei Aufnahme nicht vor.

2. Klinischer Befund

Wach, orientiert und ohne Hilfe gehfähig. Keine Schwellung oder Hautverletzung. Bei Palpation der linken paravertebralen Halsmuskulatur gibt der Patient Druckschmerz an. Beweglichkeit erhalten, Linksdrehung nach seiner Angabe mit Ziehen. Keine knöcherne Druckdolenz über der Mittellinie, keine neurologischen Ausfälle in der orientierenden Untersuchung. Die Angaben wurden von Dr. Zündel erhoben; eine standardisierte Funktionsmessung fand nicht statt.

3. Diagnostik und weiteres Vorgehen

Radiologische Untersuchung der Halswirbelsäule, Befund unter derselben Fallnummer gesondert beigefügt. Arbeitsdiagnose: Verdacht auf Distorsion der Halswirbelsäule; muskuläre Beschwerden nach angegebenem Ereignis. Die Arbeitsdiagnose ist keine abschließende gutachterliche Feststellung einer bestimmten Unfallverletzung. Ein fehlender knöcherner Befund erklärt die angegebenen Beschwerden nicht abschließend.

Schmerzmittel bei Bedarf nach ärztlicher Rücksprache und Verlaufskontrolle beim Hausarzt empfohlen. Keine stationäre Aufnahme, keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Patient ist Rentner. Er wurde über Beschwerden belehrt, die eine erneute Vorstellung erfordern. Die Unfallursächlichkeit kann im Rahmen dieser Akutvorstellung unter Einbeziehung möglicher Vorbeschwerden nicht abschließend beurteilt werden.

Dr. Walburga Zündel

Fachärztin für Chirurgie · abgeschlossen 14.09.2026, 11:32 Uhr

07_Radiologie.docx

Röntgenbefund Halswirbelsäule

14.09.2026

Patient Ottokar Wolkenbein, geboren am 19.04.1958

Fall A-260914-119 · Untersuchung 14.09.2026, 10:22 Uhr

Zuweisung: Zentrale Notaufnahme, Dr. Walburga Zündel

1. Fragestellung

Nackenbeschwerden nach geschildertem Fahrzeugkontakt. Erbeten ist die radiologische Abklärung eines knöchernen Traumas. Die Angaben zu Ereignis und Beschwerden stammen aus der Zuweisung. Der Unterzeichner war beim Unfall nicht anwesend und hat keine eigenständige neurologische Untersuchung vorgenommen.

2. Befund

Halswirbelsäule in zwei Ebenen einschließlich ergänzender Densaufnahme. Keine erkennbare frische knöcherne Verletzung. Achsengerechte Stellung. Geringe degenerative Veränderungen im unteren Abschnitt, insbesondere C5/C6. Kein Hinweis auf eine frische Wirbelkörperkompression. Keine Voraufnahmen zum Vergleich im System verfügbar.

3. Beurteilung

Kein radiologischer Nachweis einer frischen knöchernen Verletzung. Die Untersuchung beurteilt keine sämtlichen denkbaren Weichteilveränderungen und ersetzt nicht die klinische Untersuchung oder Verlaufskontrolle. Über den Zeitpunkt des Entstehens der geklagten Schmerzen und eine Unfallursächlichkeit kann aus diesen Aufnahmen allein keine Aussage getroffen werden. Keine zusätzliche Schnittbilduntersuchung am heutigen Tag.

Befund freigegeben um 10:48 Uhr und elektronisch an die Notaufnahme übermittelt. Die vollständigen Bilddaten werden im Klinikarchiv unter der Fallnummer geführt; diesem Bericht sind keine Bilddateien beigelegt.

Dr. Emmeram Blitz

Facharzt für Radiologie

08_Hausarzt.docx

Verlaufskontrolle und Vorbefund

22.09.2026

Patient Ottokar Wolkenbein, geboren am 19.04.1958

Auszug aus der Behandlungsdokumentation, auf Wunsch des Patienten am 28.09.2026 ausgehändigt

1. Eintrag vom 11. August 2026

Vorstellung wegen seit zwei Tagen bestehender rechtsbetonter Nackenverspannung nach Gartenarbeit. Keine Ausstrahlung, keine Sensibilitätsstörung. Lockerungsübungen besprochen. Patient meldet sich nicht erneut. Eine Bildgebung oder Behandlung durch Physiotherapie wurde nicht veranlasst. Über vollständige Beschwerdefreiheit in der Zeit bis zum 14. September enthält die Kartei keinen weiteren Eintrag.

2. Eintrag vom 22. September 2026 um 09:10 Uhr

Patient bringt Ambulanzbericht und Röntgenbefund vom 14. September mit. Er berichtet nach dem Rangierunfall über linksbetontes Ziehen für mehrere Tage, beim Umdrehen im Auto stärker. Seit dem Wochenende weitgehend beschwerdefrei, heute nur noch leichtes Spannungsgefühl. Er unterscheidet dies von den rechtsseitigen Beschwerden im August. Bei Untersuchung keine neurologischen Auffälligkeiten, Halsbeweglichkeit frei. Links geringer muskulärer Druckschmerz angegeben.

Der Verlauf ist mit einer vorübergehenden muskulären Beschwerde vereinbar. Eine bestimmte traumatische Strukturverletzung ist damit nicht nachgewiesen. Eine Aussage, ob und in welchem Umfang das Ereignis die Beschwerden verursacht oder verstärkt hat, setzt die Würdigung des vollständigen Verlaufs voraus; die Praxis hat keine technischen Unfallinformationen. Frühere Beschwerden werden nicht allein wegen ihrer Existenz als Ursache des jetzigen Verlaufs festgelegt.

3. Behandlung und Bescheinigungen

Am 14. September telefonisch rezeptiert: Schmerzmittel, Packung mit gesetzlicher Zuzahlung von 5,00 EUR. Nach Patientenauskunft dreimal eingenommen. Keine Heilmittelverordnung. Eine privat gebuchte Massage am 18. September war nicht von uns verordnet. Arbeitsunfähigkeit wurde nicht bescheinigt. Für eine weitere Begutachtung steht die Praxis nach Vorlage einer entsprechenden Einwilligung zur Verfügung.

Dr. Adelgund Kicher
praxis@kicher.example

12a_Apotheke.docx

Zuzahlungsquittung

14.09.2026

Beleg 260914-83 · 14.09.2026, 12:26 Uhr

Kunde: Ottokar Wolkenbein, Quittenbogen 19, Lindenquell

Abgabe auf elektronisches Rezept der Praxis Dr. Adelgund Kicher vom 14.09.2026. Schmerzmittel, eine verordnete Packung. Auf Wunsch des Kunden wird hier ausschließlich die entrichtete gesetzliche Zuzahlung bestätigt; diese Quittung ist keine zusätzliche Arzneimittelrechnung an den Kunden.

Gesetzliche Zuzahlung: 5,00 EUR. Gegeben: 5,00 EUR bar. Rückgeld: 0,00 EUR. Weitere Einkäufe wurden mit diesem Vorgang nicht abgerechnet. Der Gesamtpreis der Arzneimittelleistung ist nicht der vom Kunden gezahlte Betrag. Für eine Zuordnung zu einer Kostenträgerabrechnung ist die gesonderte Abrechnungsunterlage erforderlich.

Die Quittung bestätigt den Zahlungseingang. Eine ärztliche Aussage zum Grund der Verordnung oder zum Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis wird von der Apotheke damit nicht abgegeben.

Jorinde Knusper

Apothekerin · abrechnung@mispelapotheke.example

12b_Message.docx

Rückenpause Adelheid Wumm · Fliederwinkel 2, Lindenquell

Rechnung für Entspannungsmassage

18.09.2026

Rechnung RW-260918

An Ottokar Wolkenbein, Quittenbogen 19, Lindenquell

Sehr geehrter Herr Wolkenbein,

für Ihren telefonisch am 16. September gebuchten Termin berechnen wir die am 18. September von 14:00 bis 14:50 Uhr erbrachte Entspannungsmassage. Der vereinbarte Endpreis beträgt 79,00 EUR. Darin enthalten sind 66,39 EUR netto und 12,61 EUR Umsatzsteuer bei einem Steuersatz von 19 Prozent. Sie haben den Betrag unmittelbar nach dem Termin vollständig mit Karte bezahlt. Offener Rechnungsbetrag: 0,00 EUR.

Gebucht wurde eine allgemeine Wellnessleistung. Sie haben beim Termin von Nackenbeschwerden berichtet und um einen sanften Ablauf gebeten. Eine ärztliche Verordnung wurde nicht vorgelegt. Wir haben keine Heilmittelbehandlung zu Lasten einer Krankenkasse abgerechnet. Diese Rechnung bescheinigt Art, Dauer und Bezahlung der erbrachten Leistung, nicht die medizinische Notwendigkeit oder die Ursache von Beschwerden.

Vielen Dank für Ihren Besuch. Bei Fragen zum Zahlungsbeleg nennen Sie bitte die Rechnungsnummer. Eine nochmalige Überweisung ist nicht erforderlich.

Adelheid Wumm

Inhaberin · termin@rueckenpause.example

12c_Taxi.docx

Quittung über zwei Taxifahrten

22.09.2026

Quittung TW-2209-14 · Fahrgast Ottokar Wolkenbein

Hinfahrt am 22.09.2026 um 08:43 Uhr: Quittenbogen 19 zur Praxis Dr. Kicher, Schwalbenwinkel 3. Fahrpreis einschließlich Umsatzsteuer: 15,60 EUR. Rückfahrt am selben Tag um 09:46 Uhr von der Praxis zum Quittenbogen 19: 15,60 EUR. Beide Fahrten erfolgten innerhalb des Ortsgebiets; jede Strecke lag unter 50 Kilometern. Keine Wartezeit zwischen den Fahrten abgerechnet.

Gesamtpreis: 31,20 EUR, darin 29,16 EUR netto und 2,04 EUR Umsatzsteuer bei 7 Prozent. Der Gesamtbetrag wurde nach der zweiten Fahrt bar entrichtet. Kein Trinkgeld und kein zusätzlicher Buchungszuschlag enthalten. Ein Krankentransport wurde weder bestellt noch durchgeführt. Eine Kostenübernahmeerklärung eines Versicherers oder einer Krankenkasse lag nicht vor.

Die erste Fahrt wurde am Vorabend telefonisch bestellt, die Rückfahrt aus der Praxis. Der Fahrgast konnte ohne Unterstützung ein- und aussteigen. Die Quittung bestätigt die Beförderung und Bezahlung; über den Anlass des Arzttermins oder die Möglichkeit, selbst zu fahren, enthält sie keine medizinische Aussage.

Jette Wirbel
Unternehmerin und Fahrerin

15_Telefonvermerk.docx

Rückruf aus der Ambulanz

02.10.2026

Vorgang KH-26-914 · Telefonat am 2. Oktober von 11:47 bis 11:58 Uhr
Gesprächspartnerin: Dr. Walburga Zündel, über die Klinikzentrale verbunden

1. Berichtigung einer Lesart

Ich fragte nach der handschriftlichen Notiz „beide ohne Befund?“ auf unserer Eingangskopie. Frau Dr. Zündel erklärte, diese Formulierung stamme nicht aus ihrer Dokumentation. Bei Herrn Wolkenbein seien Schmerzangaben und ein angegebener Druckschmerz dokumentiert. Die Radiologie beantworte nur die dort gestellte Frage. Bei Frau Pimpinella seien zur Untersuchungszeit weder Schmerzen noch ein klinischer Verletzungsbefund dokumentiert. Die beiden Berichte dürften nicht zusammengezogen werden.

2. Grenzen der Auskunft

Die Ärztin habe keine weiteren persönlichen Erinnerungen an die beiden Patienten außerhalb der Einträge. Sie bestätigte nicht, dass jede später beanspruchte Leistung unfallbedingt sei. Sie habe weder die private Massage angeordnet noch die Taxifahrt zur Hausarztpraxis bewertet. Eine psychische Erkrankung sei in der Notaufnahme bei keinem der beiden Patienten festgestellt worden. Das sei keine Untersuchung sämtlicher denkbarer späterer psychischer Beschwerden.

3. Dokumentenstand

Die Klinik kann bei konkretisiertem Ersuchen und entsprechendem Übermittlungsnachweis die vollständige Aufnahme- und Verlaufsdokumentation übersenden. Die Kasse hat bislang die Berichte, aber keine technische Unfallanalyse geliefert. Frau Dr. Zündel bat darum, bei einer schriftlichen Frage die betroffene Person und den einzelnen Beleg genau zu bezeichnen. Die heutige telefonische Auskunft ersetzt keine ergänzende schriftliche Stellungnahme.

Vermerk von Gundula Funk am 2. Oktober um 12:06 Uhr abgeschlossen. Es wurde keine Regulierung zugesagt. Auf unsere Randnotiz wurde ein Fragezeichen gesetzt; der ursprüngliche Eintrag blieb sichtbar.

Gundula Funk

03_Anspruch_Rhabarber.docx

kommunikation-und-deckung/03_Anspruch_Rhabarber.docx

Rechtsanwältin Rosa Rhabarber
Wacholdersteg 12, 97074 Würzburg

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Frau Gundula Funk, Kastanienbogen 7, 97070 Würzburg

05.10.2026

Wolkenbein gegen Stadt Lindenquell – Eigenforderung

Sehr geehrte Frau Funk,

ich vertrete ausschließlich Herrn Ottokar Wolkenbein. Unter Bezug auf Ihren Vorgang KH-26-914 konkretisiere ich seine Eigenforderung auf ein angemessenes Schmerzensgeld mit einer derzeitigen Wertvorstellung von 600 EUR sowie 36,20 EUR eigene Aufwendungen. Davon entfallen 5 EUR auf die Rezeptzuzahlung und 31,20 EUR auf die Fahrt zur hausärztlichen Kontrolle. Die Massagekosten von 79 EUR werden mit diesem Schreiben nicht weiterverfolgt. Eine Erklärung für Frau Pimpinella oder die Krankenkasse ist damit nicht verbunden.

Die vorhandenen Berichte sind differenziert zu lesen. Herr Wolkenbein gab unmittelbar nach dem Zusammenstoß linksseitige Beschwerden an; die Ambulanz dokumentierte Druckschmerz und Ziehen bei Linksdrehung. Das Röntgen zeigte keine frische knöcherne Verletzung. Daraus folgt weder ein bewiesener bestimmter Distorsionsgrad noch die Widerlegung jeder Gesundheitsbeeinträchtigung. Die frühere rechtsbetonte Verspannung ist bekannt und muss mit dem zeitlichen Verlauf abgeglichen werden. Eine zusätzliche objektive Messung oder eine unfallanalytische Begutachtung behaupten wir nicht.

Für die Taxifahrt liegt keine ärztliche Verordnung vor. Mein Mandant beschreibt noch Beschwerden beim Schulterblick; die Erforderlichkeit der Fahrt bleibt deshalb anhand der konkreten Situation und der erreichbaren Alternativen zu beurteilen. Ich bitte um Benennung Ihrer tatsächlichen Einwände zu dieser Position. Die Rechnung der allgemeinen Wellnessmassage reicht uns nach heutigem Stand nicht, um einen Heilbehandlungsbedarf substantiiert geltend zu machen.

Bitte antworten Sie bis zum 12. Oktober 2026. Die bezahlten 1.785 EUR für die Fahrzeugreparatur werden nicht erneut verlangt. Die Kassenleistungen gehören ebenfalls nicht in den Zahlungsantrag meines Mandanten. Eine Erklärung zum Deckungsverhältnis der Stadt oder zu einer Rückversicherung ist nicht Gegenstand dieses Schreibens. Bis zur Abstimmung mit meinem Mandanten wird eine Klage lediglich vorbereitet.

Mit freundlichen Grüßen
Rosa Rhabarber
Rechtsanwältin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Versicherer_an_Stadt.docx

kommunikation-und-deckung/04_Versicherer_an_Stadt.docx

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Gundula Funk, Kastanienbogen 7, 97070 Würzburg

Stadt Lindenquell, Fuhrparkleitung
Frau Hildegard Knorz, Sonnenwinkel 8, 97299 Lindenquell

05.10.2026

Rangierunfall am Bürgerhaus – Stand der getrennten Forderungen

Sehr geehrte Frau Knorz,

wir bearbeiten den Vorgang KH-26-914 weiter unter dem Kfz-Haftpflichtvertrag des Transporters 17. Die 1.785 EUR für die Fahrzeugreparatur sind ausgezahlt. Die übrigen Forderungen werden getrennt geprüft. Herr Wolkenbein hat nun Rechtsanwältin Rhabarber eingeschaltet; sie beziffert seine weiterverfolgten eigenen Aufwendungen auf 36,20 EUR und nennt für das Schmerzensgeld 600 EUR. Die ursprünglich zusätzlich verlangten 79 EUR für die Massage verfolgt sie in ihrem heutigen Schreiben nicht weiter. Die Kassenforderung von 403,20 EUR und die 150 EUR von Frau Pimpinella bleiben gesonderte Eingänge.

Bitte geben Sie uns bis zum 8. Oktober nur die noch fehlende tatsächliche Auskunft: Wie lange stand der Privatwagen bereits an der Lieferbucht, und gab es vor dem Zurücksetzen eine erkennbare Bewegung dieses Fahrzeugs? Falls Ihr Mitarbeiter dazu keine sichere Erinnerung besitzt, soll er gerade dies festhalten. Eine nachträglich geschätzte Anstoßgeschwindigkeit wäre ohne Grundlage nicht hilfreich. Von den Insassen erwähnte Fotos liegen der Schadenstelle bislang nicht vor; wir fordern sie unmittelbar dort an.

Die medizinischen Berichte verbleiben in unserer Leistungsprüfung. Ihrer Fuhrparkstelle werden daraus keine Diagnosen oder Angaben über andere Behandlungen übermittelt. Für Ihre Stellungnahme zu Fahrtzweck und Ablauf werden diese Daten nicht benötigt. Bitte bewahren Sie die Unfallmeldung und die damalige Dienstanweisung auf, ohne den Originaltext durch eine nachträgliche Zusammenfassung zu ersetzen.

Das Rechtsmandat von Frau Knister gilt allein für unseren Versicherer. Weder sie noch wir haben dadurch eine zusätzliche anwaltliche Vertretung der Stadt in einem späteren Prozess zugesagt. Sobald eine Klage zugestellt wird, benötigen wir die vollständige Zustellung einschließlich Datum und Umschlag, damit Zuständigkeit, Verteidigung und etwaige Fristen konkret abgestimmt werden können. Eine Klagezustellung ist uns gegenwärtig nicht bekannt. Aus diesem Zwischenstand folgt kein Anerkenntnis und keine weitere Zahlungsanweisung.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Funk
Kommunalschäden

05_Klageentwurf_Wolkenbein.docx

kommunikation-und-deckung/05_Klageentwurf_Wolkenbein.docx

Klageentwurf Wolkenbein gegen Stadt Lindenquell

ENTWURF VOM 5. OKTOBER 2026 – NICHT EINGEREICHT

An das Amtsgericht Würzburg

Klage des Herrn Ottokar Wolkenbein, Quittenbogen 19, 97299 Lindenquell,

– Kläger –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Rosa Rhabarber, Wacholdersteg 12, 97074 Würzburg,

gegen die Stadt Lindenquell, vertreten durch die Erste Bürgermeisterin oder den Ersten Bürgermeister
[Name vor Einreichung ergänzen], Sonnenwinkel 8, 97299 Lindenquell,

– Beklagte –

wegen Schadensersatzes und Schmerzensgeldes nach dem Verkehrsunfall vom 14. September 2026.

Vorläufige Wertvorstellung: 636,20 EUR.

1. Anträge

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, wobei nach dem vorgetragenen Verlauf ein Betrag von mindestens 600 EUR für angemessen gehalten wird, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage;
2. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 36,20 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage zu zahlen;
3. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Klage erfasst allein die eigene Körper- und Gesundheitsbeeinträchtigung des Klägers und die zwei bezeichneten Aufwendungen. Der bezahlte Fahrzeugschaden, Leistungen der Krankenkasse, eine Eigenforderung der Beifahrerin und die privat gebuchte Massage sind nicht Gegenstand des Zahlungsbegehrens. Ein Feststellungsantrag wegen nicht konkret erkennbarer Dauerfolgen wird nicht gestellt. Über die tatsächliche Einreichung ist noch nicht entschieden.

2. Zuständigkeit und Anspruchsgegnerin

Der Kläger nimmt die Beklagte als Halterin des Transporters 17 aus §§ 7 Abs. 1, 11 StVG in Anspruch. Sie trägt Betriebskosten und Wartung und entscheidet über den Einsatz. Die Fahrt diene der Rückholung von Klapptischen nach einer privatrechtlichen Saalvermietung; ein Gefahrenabwehreinsatz lag nicht vor. Es wird keine Amtshaftungszuständigkeit allein aus der Eigenschaft der Beklagten als Stadt abgeleitet. Beweis: Fuhrparkauskunft vom 30. September, Anlage K2.

Das Amtsgericht ist bei der beantragten Größenordnung nach § 23 Nr. 1 GVG sachlich zuständig. Der Anspruch wird aus dem Fahrzeugbetrieb, nicht aus einem Behandlungsvertrag oder Behandlungsfehler erhoben. Die besondere Zuweisung von Heilbehandlungsstreitigkeiten an das Landgericht ist daher nicht einschlägig. Unfallort und Sitz der Beklagten liegen im Bezirk Würzburg; die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 12, 17, 32 ZPO und § 20 StVG. Der Entwurf richtet sich allein gegen die Stadt. Er behauptet keine unmittelbare Verpflichtung einer Ausgleichseinrichtung oder eines Rückversicherers gegenüber dem Kläger.

3. Zusammenstoß und unmittelbare Beschwerden

Am 14. September um 08:17 Uhr stand der Kläger angeschnallt am Steuer seines Kleinwagens auf dem öffentlich zugänglichen Vorplatz des Bürgerhauses. Der Fahrer der Beklagten, Balthasar Brumm, setzte den Transporter rückwärts aus der Lieferbucht und stieß mit der hinteren Ecke gegen die linke Vorderseite des stehenden Wagens. Beide Fahrzeuge kamen unmittelbar zum Stillstand. Eine bestimmte

Anstoßgeschwindigkeit wird mangels Messung nicht behauptet. Beweis: Fahrerbericht, Anlage K1; Zeugnis Brumm, zu laden über den Bauhof der Beklagten, Sonnenwinkel 8.

Die Zeugin Cosima Konfetti sah den bereits stehenden Privatwagen und das Rückwärtsfahren. Nach dem Kontakt legte der Kläger die Hand links an seinen Hals. Die Zeugin verstand eine Äußerung über ein Ziehen, konnte deren Zeitpunkt vor oder nach dem Bauhofanruf aber nicht sicher festlegen. Der Kläger hatte am Morgen nach eigener Erinnerung keine Beschwerden und bemerkte das linksseitige Ziehen erstmals nach dem Stoß. Beweis: Anlage K3; Zeugnis Cosima Konfetti, Holunderbogen 6, Lindenquell; persönliche Anhörung des Klägers und, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, Parteivernehmung.

Die Schilderung verlangt keine technische Rekonstruktion aus einer bloßen Größenangabe zum Fahrzeugschaden. Ebenso wird aus dem selbstständigen Aussteigen nicht auf Beschwerdefreiheit geschlossen. Die Beklagte kann den Betriebszusammenhang anhand des eigenen Fahrerberichts und der Fuhrparkunterlagen nachvollziehen.

4. Verletzung und ursächlicher Zusammenhang

In der Notaufnahme um 09:44 Uhr berichtete der Kläger von linksseitigem Nackenziehen mit drei Punkten auf einer Zehnerskala. Bei der klinischen Untersuchung gab er Druckschmerz an der linken paravertebralen Muskulatur und Ziehen bei Linksdrehung an. Neurologische Ausfälle oder eine knöcherne Mittelliniendruckdolenz wurden nicht festgestellt. Die Ambulanz dokumentierte eine Verdachtsdiagnose, keine gutachterlich gesicherte bestimmte Strukturverletzung. Beweis: Anlage K4; Zeugnis Dr. Walburga Zündel, Klinik am Lindenberg, Lindenquell, nach Schweigepflichtentbindung des Klägers; medizinisches Sachverständigengutachten.

Das Röntgen zeigte keine frische knöcherne Verletzung und geringe degenerative Veränderungen. Es beantwortet nicht abschließend die Frage nach einer vorübergehenden schmerzhaften muskulären Beeinträchtigung. Beweis: Radiologiebericht, Anlage K5; erforderlichenfalls Beiziehung der unter der Fallnummer A-260914-119 geführten Aufnahmen und sachverständige Bewertung.

Die hausärztliche Kartei enthält eine rechtsbetonte Verspannung nach Gartenarbeit im August. Der Kläger verschweigt diesen Vorbefund nicht. Bei der Kontrolle am 22. September schilderte er linksseitiges Ziehen nach dem Septemberereignis, damals bereits weitgehend gebessert. Die Ärztin dokumentierte links noch einen angegebenen muskulären Druckschmerz. Der zeitnahe Chat hält die Entwicklung vom ersten Ziehen über Besserung bis zur Kontrolle fest. Er gibt eigene Angaben wieder und ist kein unabhängiges medizinisches Gutachten. Beweis: Anlagen K6 und K9; Zeugnis Dr. Adelgund Kicher, Schwalbenwinkel 3, Lindenquell, nach entsprechender Entbindung; medizinisches Sachverständigengutachten.

Der Kläger behauptet eine unfallbedingte vorübergehende schmerzhaft Beeinträchtigung, nicht lediglich die Gefahr einer möglicherweise späteren Verletzung. Die haftungsbegründende Verletzung und ihre Ursächlichkeit sind nach § 286 ZPO zu beweisen. § 287 ZPO wird nicht benutzt, um eine fehlende Primärverletzung zu ersetzen. BGH, Urteil vom 17. September 2013 – VI ZR 95/13, Rn. 8 und 10–14, verlangt eine vollständige Würdigung der Beschwerden und ihrer Unfallbedingtheit: Der bloße Verdacht genügt nicht; sichtbare äußere Unfallspuren sind aber keine zwingende Voraussetzung. Der dortige Kassenregress wird nicht als Entscheidung über die hier beanspruchte konkrete Geldhöhe dargestellt.

5. Schmerzensgeld und eigene Aufwendungen

Der Kläger hält für das zeitnah dokumentierte Ziehen, die ärztliche Abklärung und die mehrtägige Beeinträchtigung ein einheitliches Schmerzensgeld von mindestens 600 EUR für angemessen. Er war nicht stationär aufgenommen, ist Rentner und macht weder Arbeitsunfähigkeit noch Verdienstausschlag geltend. Eine bleibende Einschränkung wird nicht behauptet. Die Behandlung selbst ersetzt nicht den erforderlichen Nachweis einer Verletzung; entscheidend bleibt der geschilderte und unter Beweis

gestellte Verlauf. Die Größenordnung ist keine aus einer anderen Entscheidung übernommene feste Schmerzensgeldtaxe.

Die 5 EUR eigene Zuzahlung wurden für das am Unfalltag ärztlich rezeptierte Schmerzmittel entrichtet. Die Rezeptierung und die nach Patientenauskunft dreimalige Einnahme sind im Hausarztbericht festgehalten. Beweis: Anlagen K6 und K7. Der Kläger verlangt nur seinen eigenen Zahlbetrag, nicht den vom Kostenträger getragenen Arzneimittelpreis. Erhält die Krankenkasse weitere Ansprüche aus § 116 SGB X, entstehen dadurch keine zusätzlichen Eigenkosten des Klägers.

Die 31,20 EUR betreffen zwei tatsächlich bezahlte Taxifahrten zur Verlaufskontrolle und zurück. Die Strecke, Uhrzeiten und Zahlung sind quittiert. Beweis: Anlage K8; Zeugnis Jette Wirbel, Wiesenbogen 5, Lindenquell. Der Kläger nahm das Taxi wegen des noch unangenehmen Schulterblicks. Der Wagen war wieder verfügbar, die Schwester stand nicht zur Verfügung. Der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln hätte zusätzliche Fußwege verlangt; Gehunfähigkeit wird nicht behauptet. Beweis: ergänzende eigene Nachricht, Anlage K10; persönliche Anhörung; zur medizinischen Bedeutung des fortbestehenden Ziehens sachverständige Begutachtung.

Die Taxifahrt war nicht ärztlich angeordnet. Der Kläger meint gleichwohl, dass eine kurze direkte Fahrt zur gebotenen Verlaufskontrolle in seiner damaligen Situation erforderlich und angemessen war. Sollte das Gericht eine günstigere zumutbare Alternative als ausreichend ansehen, ist diese Position gesondert zu würdigen. Die Ungewissheit über 31,20 EUR macht weder die Medikamentenzuzahlung noch den behaupteten Verletzungsverlauf gegenstandslos. Allgemeine Fahrtpauschalen oder weitere unbelegte Fahrten werden nicht verlangt.

6. Abgrenzung und Einwendungen

Die Reparatur von 1.785 EUR ist bereits bezahlt. Die Zahlung ist ausdrücklich auf den Sachschaden begrenzt und wird deshalb weder nochmals verlangt noch als Anerkenntnis der Körperverletzung behandelt. Beweis: Anlage K12. Die Beschwerde- und Untersuchungslage der Beifahrerin ist ein anderer Lebenssachverhalt. Aus ihrem unauffälligen Befund wird weder auf die Gesundheit des Klägers noch auf einen Anspruch in seinem Namen geschlossen.

Soweit bei der Halterabwägung § 17 StVG einschlägig ist, sind nur feststehende unfallursächliche Umstände zu gewichten. Nach dem Fahrerbericht und der Zeugin stand der Wagen des Klägers bereits vor dem Rückwärtsfahren. Ein eigener Fahrfehler ist nicht ersichtlich. Der Kläger beansprucht volle Haftung der Beklagten wegen des nachgewiesenen Rückwärtsanstoßes; er setzt aber weder eine schematische Betriebsgefahquote noch ohne Tatsachenvortrag ein unabwendbares Ereignis fest.

Die Anspruchskonkretisierung an die Schadenstelle ist als Anlage K11 beigefügt. Der dortige Antworttermin ist bei Erstellung des Entwurfs nicht abgelaufen. Vorgerichtlicher Verzug und bereits angefallene Prozesskosten werden nicht behauptet. Die Zinsen werden nach §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB erst ab dem Tag nach der künftigen Klagezustellung beantragt.

Rosa Rhabarber
Rechtsanwältin – nicht eingereichter Entwurf

7. Anlagenverzeichnis

K1: Unfallmeldung des Fahrers vom 14. September 2026
Datei: 02_Unfallmeldung.docx

K2: Halterstellung und privatrechtlicher Fahrtzweck
Datei: 03_Fuhrpark.docx

K3: Wahrnehmungen der Zeugin Konfetti
Datei: 04_Zeugin.eml

K4: Zeitnahe klinische Beschwerdedokumentation

Datei: 06_Ambulanz_Wolkenbein.docx

K5: Röntgenbefund ohne frische knöcherne Verletzung

Datei: 07_Radiologie.docx

K6: Vorbefund, Verlauf und Rezeptierung

Datei: 08_Hausarzt.docx

K7: Bezahlte eigene Zuzahlung von 5 EUR

Datei: 12a_Apotheke.docx

K8: Bezahlte Fahrten zur Verlaufskontrolle über 31,20 EUR

Datei: 12c_Taxi.docx

K9: Zeitnahe eigene Nachrichten über den Verlauf

Datei: 13_Chat_Insassen.txt

K10: Ergänzende Angaben zu Beschwerden, Taxi und Klageumfang

Datei: kommunikation-und-deckung/01_Wolkenbein_an_Anwaeltin.eml

K11: Konkretisierung der beschränkten Eigenforderung

Datei: kommunikation-und-deckung/03_Anspruch_Rhabarber.pdf

K12: Bereits regulierter, getrennt zu behandelnder Fahrzeugschaden

Datei: 16_Zahlung_Fahrzeug.txt

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

03_Anspruch_Rhabarber.pdf

kommunikation-und-deckung/03_Anspruch_Rhabarber.pdf

Rechtsanwältin Rosa Rhabarber
Wacholdersteg 12, 97074 Würzburg

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Frau Gundula Funk, Kastanienbogen 7, 97070 Würzburg

05.10.2026

Wolkenbein gegen Stadt Lindenquell – Eigenforderung

Sehr geehrte Frau Funk,

ich vertrete ausschließlich Herrn Ottokar Wolkenbein. Unter Bezug auf Ihren Vorgang KH-26-914 konkretisiere ich seine Eigenforderung auf ein angemessenes Schmerzensgeld mit einer derzeitigen Wertvorstellung von 600 EUR sowie 36,20 EUR eigene Aufwendungen. Davon entfallen 5 EUR auf die Rezeptzuzahlung und 31,20 EUR auf die Fahrt zur hausärztlichen Kontrolle. Die Massagekosten von 79 EUR werden mit diesem Schreiben nicht weiterverfolgt. Eine Erklärung für Frau Pimpinella oder die Krankenkasse ist damit nicht verbunden.

Die vorhandenen Berichte sind differenziert zu lesen. Herr Wolkenbein gab unmittelbar nach dem Zusammenstoß linksseitige Beschwerden an; die Ambulanz dokumentierte Druckschmerz und Ziehen bei Linksdrehung. Das Röntgen zeigte keine frische knöcherne Verletzung. Daraus folgt weder ein bewiesener bestimmter Distorsionsgrad noch die Widerlegung jeder Gesundheitsbeeinträchtigung. Die frühere rechtsbetonte Verspannung ist bekannt und muss mit dem zeitlichen Verlauf abgeglichen werden. Eine zusätzliche objektive Messung oder eine unfallanalytische Begutachtung behaupten wir nicht.

Für die Taxifahrt liegt keine ärztliche Verordnung vor. Mein Mandant beschreibt noch Beschwerden beim Schulterblick; die Erforderlichkeit der Fahrt bleibt deshalb anhand der konkreten Situation und der erreichbaren Alternativen zu beurteilen. Ich bitte um Benennung Ihrer tatsächlichen Einwände zu dieser Position. Die Rechnung der allgemeinen Wellnessmassage reicht uns nach heutigem Stand nicht, um einen Heilbehandlungsbedarf substantiiert geltend zu machen.

Bitte antworten Sie bis zum 12. Oktober 2026. Die bezahlten 1.785 EUR für die Fahrzeugreparatur werden nicht erneut verlangt. Die Kassenleistungen gehören ebenfalls nicht in den Zahlungsantrag meines Mandanten. Eine Erklärung zum Deckungsverhältnis der Stadt oder zu einer Rückversicherung ist nicht Gegenstand dieses Schreibens. Bis zur Abstimmung mit meinem Mandanten wird eine Klage lediglich vorbereitet.

Mit freundlichen Grüßen
Rosa Rhabarber
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Versicherer_an_Stadt.pdf

kommunikation-und-deckung/04_Versicherer_an_Stadt.pdf

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Gundula Funk, Kastanienbogen 7, 97070 Würzburg

Stadt Lindenquell, Fuhrparkleitung
Frau Hildegard Knorz, Sonnenwinkel 8, 97299 Lindenquell

05.10.2026

Rangierunfall am Bürgerhaus – Stand der getrennten Forderungen

Sehr geehrte Frau Knorz,

wir bearbeiten den Vorgang KH-26-914 weiter unter dem Kfz-Haftpflichtvertrag des Transporters 17. Die 1.785 EUR für die Fahrzeugreparatur sind ausgezahlt. Die übrigen Forderungen werden getrennt geprüft. Herr Wolkenbein hat nun Rechtsanwältin Rhabarber eingeschaltet; sie beziffert seine weiterverfolgten eigenen Aufwendungen auf 36,20 EUR und nennt für das Schmerzensgeld 600 EUR. Die ursprünglich zusätzlich verlangten 79 EUR für die Massage verfolgt sie in ihrem heutigen Schreiben nicht weiter. Die Kassenforderung von 403,20 EUR und die 150 EUR von Frau Pimpinella bleiben gesonderte Eingänge.

Bitte geben Sie uns bis zum 8. Oktober nur die noch fehlende tatsächliche Auskunft: Wie lange stand der Privatwagen bereits an der Lieferbucht, und gab es vor dem Zurücksetzen eine erkennbare Bewegung dieses Fahrzeugs? Falls Ihr Mitarbeiter dazu keine sichere Erinnerung besitzt, soll er gerade dies festhalten. Eine nachträglich geschätzte Anstoßgeschwindigkeit wäre ohne Grundlage nicht hilfreich. Von den Insassen erwähnte Fotos liegen der Schadenstelle bislang nicht vor; wir fordern sie unmittelbar dort an.

Die medizinischen Berichte verbleiben in unserer Leistungsprüfung. Ihrer Fuhrparkstelle werden daraus keine Diagnosen oder Angaben über andere Behandlungen übermittelt. Für Ihre Stellungnahme zu Fahrtzweck und Ablauf werden diese Daten nicht benötigt. Bitte bewahren Sie die Unfallmeldung und die damalige Dienstanweisung auf, ohne den Originaltext durch eine nachträgliche Zusammenfassung zu ersetzen.

Das Rechtsmandat von Frau Knister gilt allein für unseren Versicherer. Weder sie noch wir haben dadurch eine zusätzliche anwaltliche Vertretung der Stadt in einem späteren Prozess zugesagt. Sobald eine Klage zugestellt wird, benötigen wir die vollständige Zustellung einschließlich Datum und Umschlag, damit Zuständigkeit, Verteidigung und etwaige Fristen konkret abgestimmt werden können. Eine Klagezustellung ist uns gegenwärtig nicht bekannt. Aus diesem Zwischenstand folgt kein Anerkenntnis und keine weitere Zahlungsanweisung.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Funk
Kommunalschäden